

외국환거래업무 취급세칙

제정 1999. 3. 31. 총재결재 국심 6011-217

개정 2000. 12. 30. 총재결재 국심 6011-3

개정 2001. 10. 4. 총재결재 국외 6011-815

개정 2002. 3. 18. 총재결재 국심 6011-113

개정 2004. 8. 25. 총재결재 국제 6011-587

제1장 총 칙

제1-1조(목적) 이 세칙은 「외국환거래법」(이하 “「법」”이라 한다), 「외국환거래법 시행령」(이하 “「영」”이라 한다) 및 「외국환거래규정」(이하 “「규정」”이라 한다)과 「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률」(이하 “「특정금융거래보고법」”이라 한다), 「특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률시행령」(이하 “「특정금융거래보고법시행령」”이라 한다)에 의하여 한국은행총재에게 위탁된 외국환거래업무등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2장 외국환은행등

제1절 외국환포지션 관리

제2-1조(외국환포지션의 구분) ① 외국환은행 및 종합금융회사(이하 “외국환은행등”이라 한다)의 각 외국통화별 종합포지션은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 외국환매입초과포지션은 해당 외국통화의 현물자산잔액 및 선물자산잔액의 합계액이 현물부채잔액 및 선물부채잔액의 합계액을 초과하는 경우 동 차액을 말한다.
2. 외국환매각초과포지션은 해당 외국통화의 현물부채잔액 및 선물부채잔액의 합계액이 현물자산잔액 및 선물자산잔액의 합계액을 초과하는 경우 동 차액을 말한다.

② 외국환은행등의 외국환포지션은 각 외국통화별 종합매입초과포지션의 합계와 종합매각초과포지션의 합계 중 큰 것으로 한다.

제2-2조(외국환포지션의 자산·부채의 범위) 「영」 제21조 제2호에 의한 외화자산 및 부채의 구체적인 범위는 한국은행 국제국장(이하 “국제국장”이라 한다)이 따로 정하는 「외국환은행 외화자금 상황보고서 작성요령」을 기준으로 국제국장이 정하는 바에 따른다.

제2-3조(한도관리) ① 외국환은행등은 국제국장이 정하는 바에 따라 일별 외국

환포지션 상황을 매일 한국은행총재에게 보고하여야 한다.

② 외국환포지션한도는 매영업일 잔액을 기준으로 관리한다. 다만, 토요일 및 뉴욕외환시장이 휴일인 날의 외국환포지션이 한도를 초과한 경우에는 그 다음 영업일의 외국환포지션과 합산한 평균잔액을 기준으로 관리한다.

③ 「규정」 제2-9조 제1항의 외국환포지션한도는 자기자본을 미달러화로 환산한 금액을 기준으로 하며, 이 경우 적용되는 대미달러 환율은 국제국장이 정하는 바에 의한다.

④ 국제국장은 외국환은행등에 대하여 외국환포지션의 한도 관리에 필요한 증빙자료의 제출을 요구하거나 관계장부 및 서류의 열람을 요구할 수 있다.

제2-4조(별도한도의 인정) ① 「규정」 제2-9조 제2항에 의한 별도한도 인정기간은 1년 이내로 한다.

② 별도한도 인정에 관한 구체적인 사항은 국제국장이 정한다.

제2-5조(외국환포지션 한도관리 제외대상) 외국환은행등의 구조적 요인에 의해 발생하는 외국환포지션으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 외국환매입분 및 외국환매각분은 외국환포지션 한도관리대상에서 제외한다.

1. 자본금 또는 영업기금(외국은행 국내지점의 감기금 및 제 적립금을 말한다)의 환리스크 헤지를 위한 외국환매입분
2. 외국은행 국내지점이 국내에서의 영업에 충당하기 위하여 외화자금을 환매조건부로 한국은행에 내국지급수단을 대가로 매각함에 따라 발생하는 외국환매각분 및 외국환매입분
3. (삭제)
4. 외국은행 국내지점이 이월이익잉여금 환리스크헤지를 위해 별도한도로 인정받은 외국환매입분
5. 외국환은행이 통화옵션거래에 따라 발생하는 외국환포지션을 델타헤징 방식으로 자체 관리하는 경우 통화옵션거래 및 델타헤징 방식에 의해 발생하는 외국환매입분 또는 외국환매각분

제2절 예 금

제2-6조(계정별 예금의 종류) ① 「규정」 제7-7조 제2항의 규정에 의한 계정별 예금의 종류는 다음 각호의 구분에 의한다.

1. 대외계정 : 당좌예금, 보통예금, 통지예금, 정기예금, 정기적금
2. 거주자계정 : 당좌예금, 보통예금, 통지예금, 정기예금, 정기적금
3. 해외이주자계정 : 당좌예금, 보통예금, 통지예금, 정기예금
4. 비거주자 원화계정 : 당좌예금, 보통예금, 정기예금, 저축예금, 기업자유예금.
단, 증권투자전용 비거주자 원화계정, 선물투자전용 비거주자 원화계정, 증권

발행전용 비거주자 원화계정은 당좌예금 및 보통예금에 한함.

5. 비거주자 자유원계정 : 당좌예금, 보통예금, 정기예금, 저축예금, 기업자유예금

6. 계정의 구분이 명확하지 않은 경우 : 별단예금

② 제1항 제4호에도 불구하고 「영」 제10조 제2항 제1호, 제2호 및 제6호에 해당하는 자와 국민인 비거주자(국내에서 사용하기 위한 경우에 한함)가 개설할 수 있는 예금의 종류는 개설은행의 다른 원화예금의 종류와 동일하다. 다만, 양도성 예금증서는 제외한다.

제3장 환전영업자

제1절 환전영업자의 의무

제3-1조(환전영업자의 의무) ① 환전영업자는 여행자 등 고객에게 환전의 편의를 제공하여야 하며 환전업무를 영위함에 따른 확인 및 보고의 의무를 성실히 이행하여야 한다.

② 환전영업자는 환전업무를 원활하게 수행할 수 있는 충분한 영업공간을 확보하고 등록된 영업장소에서 영업하여야 한다.

③ 환전영업자는 국문 및 영문으로 표시된 환전업무 영위 표지를 하여야 하며 매일 당일의 환전영업자의 외국환매매율을 영업장에 게시하여야 한다.

④ 환전영업자는 환전업무에 관하여 일자, 매각자(매입자) 성명, 환전금액, 적용환율, 여권번호 또는 주민등록번호 등 거래내용을 기록하고 관련서류를 보존하여야 한다.

제3-2조(환전장부의 비치 및 관리) ① 환전영업자는 제3-1조 제4항에 의한 거래내용을 환전장부에 기록하고 당해 거래를 취급한 담당자 및 확인자가 날인 또는 서명하여야 한다.

② 환전장부 및 기타 환전관계 서류류는 당해 연도 이후 1년간 보존하여야 하며 환전장부 등 제 서식은 국제국장이 정한다.

제3-3조(환전증명서의 사용) ① 환전영업자는 「규정」 제3-2조 제1항에 의한 외국환매각신청서와 외국환매입증명서(이하 “환전증명서”라 한다) 용지를 지정거래외국환은행으로부터 공급받아 당해 환전영업자의 상호와 대표자명을 표시하여야 하며, 환전시 환전증명서를 사용하여야 한다.

② 지정거래외국환은행의 장은 일련번호가 기재되고 “환전영업자용”이 표시된 환전증명서를 거래환전영업자에게 공급하여야 한다.

③ 환전증명서의 사용요령 등은 국제국장이 정한다.

- 제3-4조(보고)** ① 환전영업자는 환전업무현황을 매분기별로 익월 10일까지 지정거래외국환은행의 장에게 제출하여야 하며, 지정거래외국환은행의 장은 매분기 익월 20일까지 당해 환전영업자를 관할하는 국제국장 또는 한국은행 지역본부장(이하 “각 지역본부장”이라 한다)에게 보고하여야 한다.
- ② 지정거래외국환은행의 장은 제1항의 제출을 받는 경우 환전장부에 의한 환전·재환전 실적과의 일치 여부를 확인하여야 한다.
- ③ 국제국장과 각 지역본부장은 관할 환전영업자에게 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제2절 환전영업자에 대한 검사 및 제재

- 제3-5조(환전영업자에 대한 검사)** ① 「규정」 제10-7조 제1항 및 「특정금융거래보고법시행령」 제15조에 의한 환전영업자에 대한 검사는 국제국장 및 각 지역본부장이 행하며 관할지역에 소재하는 환전영업자중 검사의 필요성이 있다고 판단되는 환전영업자에 대하여 수시검사를 실시한다.

- ② 국제국장은 제1항의 검사를 위한 검사기준 등 필요한 사항을 정할 수 있다.

- 제3-6조(제재)** ① 국제국장과 각 지역본부장은 환전영업자에 대하여 위규사항별 구분에 따라 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.

1. 경위서 징구

- 가. 환전업무현황 보고서의 지정거래외국환은행의 장앞 제출 지연
- 나. 환전업무 등록내용변경 신고 지연
- 다. 환전영업자 표지 및 외국환매매율 게시 불이행
- 라. 환전증명서 금액정정 및 누락
- 마. 기타 가목 내지 라목에 준하는 사항의 위반

2. 전말서 징구

- 가. 환전업무현황 보고서의 지정거래외국환은행의 장앞 미제출
- 나. 환전업무 등록내용변경 미신고
- 다. 환전장부 불비치
- 라. 거래외국환은행의 미지정 또는 지정거래외국환은행 이외의 외국환은행에 대한 매입외화의 매각, 예치
- 마. 경위서 징구후 동일사항 재차위반 또는 1회 검사시 경위서 3건 이상 징구
- 바. 검사결과 지적사항 및 기타 시정명령에 대한 조치 지연
- 사. 「특정금융거래보고법」 및 「특정금융거래보고법시행령」에 규정된 자금세탁 등의 혐의가 있는 거래의 보고지연, 보고자료 등의 미보존, 보고책임자 미통보

아. 기타 가목 내지 사목에 준하는 사항의 위반

3. 영업정지

가. 환전업무현황의 허위 보고

나. 환전증명서 불사용 또는 허위사용

다. 거주자에 대한 외국통화 매도

라. 재환전 한도초과

마. 등록된 영업장소 이외에서의 영업

바. 검사결과 지적사항 및 기타 시정명령에 대한 미조치

사. 전말서 3건 이상(1년기준)

아. 「특정금융거래보고법」 및 「특정금융거래보고법시행령」에 규정된 자금세탁 등의 혐의가 있는 거래의 미보고, 허위보고, 보고 관련 거래상대방 또는 관계인에 대한 보고사실 누설

자. 기타 가목 내지 아목에 준하는 사항의 위반

4. 등록의 취소

가. 환전업무 등록, 등록내용변경 신고시 제출서류의 허위 작성, 위조 또는 변조

나. 영업정지 3회 이상

다. 「법」, 「영」 또는 이에 의한 명령 및 「특정금융거래보고법」, 「특정금융거래보고법시행령」 또는 이에 의한 명령중 중요사항을 위반하거나 정당한 사유없이 환전 및 재환전을 거부하는 경우

라. 환전실적이 없거나 또는 환전실적이 극히 부진하여 환전영업을 더이상 존속시켜야 할 필요성이 없다고 인정되는 경우

마. 당해 환전영업자를 관할하는 시장, 군수가 지방세법에 의한 면허세미납자에 대하여 등록취소를 요청한 경우

② 국제국장 또는 각 지역본부장이 제1항 제4호의 등록의 취소를 하는 경우에는 「법」 제12조 제2항의 청문을 실시하여야 한다.

③ 각 지역본부장은 환전영업자의 위규사항에 대한 제재조치 내용을 다음해 1월 말까지 국제국장에게 송부하여야 한다.

제4장 외국환중개회사

제4-1조(외환시장 거래질서 유지 의무) 외국환중개회사는 관계 법령을 준수하고 공정·신속·정확한 중개를 함으로써 외환시장의 거래질서를 유지하여야 한다.

제4-2조(업무제한) 외국환중개회사는 거래의 중개를 위탁받은 경우에는 당해 거래를 중개하지 아니하고 자기가 거래의 상대방이 되어 거래를 성립시켜서는

아니된다.

제4-3조(매매기준율 등 산출) 외국환중개회사의 장은 「규정」 제1-2조 제6호에서 규정된 매매기준율과 재정된 매매기준율을 산출하고 매일 영업개시 30분 전까지 재정경제부장관, 한국은행총재 및 각 외국환업무취급기관의 장에게 통보하여야 한다.

제4-4조(보고) 외국환중개회사의 장은 중개거래 현황 및 중개수수료 결정내용 등을 국제국장이 정하는 바에 따라 한국은행총재에게 보고하여야 한다.

제4-5조(자료제출) 국제국장은 외국환중개회사에 대하여 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다.

제4-6조(검사) 「규정」 제10-7조 제1항에 의한 외국환중개회사의 업무에 대한 검사는 국제국장이 행하며 연 1회 이상 실시할 수 있다.

제4-7조(제재) ① 외국환중개회사가 「규정」 및 이 장에서 정한 사항을 이행하지 않거나 위반할 경우 국제국장은 다음 각호의 제재를 할 수 있다.

1. 과거 1년간 1회 위반 : 주의환기
2. 과거 1년간 2회 위반 : 경고

② 제1항의 위반내용이 중대하다고 판단되거나 과거 1년간 3회 위반에 해당되는 경우에는 재정경제부장관에게 업무의 제한 또는 업무의 정지와 인가취소 등을 건의할 수 있다.

제5장 외국환거래 신고등

제5-1조(신고등 기준) ① 「영」 및 「규정」에 의하여 위탁된 허가 또는 신고수리를 하고자 하는 경우 「영」 제29조 제4항, 제30조 제4항 및 제7항, 「규정」 제7-44조에서 정한 사항을 심사하여야 하며 항목별 세부심사기준은 국제국장이 정한다.

② 「영」 및 「규정」에서 정한 신고, 등록 또는 확인에 관한 처리절차는 국제국장이 정한다.

제5-2조(위임) 제5-1조에서 규정된 허가, 신고수리, 신고, 등록 또는 확인의 업무에 필요한 전결구분, 처리기간, 위임지역본부, 제출서류 및 기타 필요한 사항은 국제국장이 정한다.

제6장 외국환거래 당사자 또는 관계인에 대한 검사 및 제재

제6-1조(당사자에 대한 검사) ① 「영」 제33조 제3항 제1호 나목 및 다목에

규정된 자에 대한 「규정」 제10-7조 제1항에 의한 외국환거래 당사자 및 관계인(이하 “당사자”라 한다)의 업무에 대한 검사는 국제국장 및 각 지역본부장이 행한다.

② 국제국장은 제1항의 검사를 위한 검사의 기준 등 필요한 사항을 정할 수 있다.

제6-2조(당사자에 대한 제재) ① 「영」 제33조 제3항 제1호 나목 및 다목에 규정된 자가 외국환거래법규를 위반한 경우 국제국장 또는 각 지역본부장은 위규사항별 구분에 따라 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.

1. 경고

가. 보고서를 제출기한내에 제출하지 아니하거나 보고요구에도 불구하고 계속 지연시키는 경우

나. 허가, 신고수리, 신고 등(이하 “신고등”이라 한다)을 기한이 경과한 후에 이행하거나 위규내용이 경미한 경우

2. 전말서 징구

가. 고의로 보고서를 제출하지 않거나 보고사항을 누락하는 경우

나. 제1호 가목에 대한 시정조치 요구에 불응하는 경우

3. 1년 이내의 범위내에서 관련 외국환거래 또는 지급 등의 정지 또는 제한

가. 한국은행총재에 대한 신고등을 이행치 않고 거래를 행한 경우

나. 한국은행총재의 허가사항, 신고수리사항 또는 신고사항을 위반한 경우(제1호 나목에 해당하는 경우를 제외한다)

다. 관련서류의 허위작성, 위조·변조, 중복사용 또는 허위로 보고하는 경우

라. 최근 1년간 2회이상 경고를 받거나 전말서를 제출한 자가 제1호 내지 제3호의 위반행위를 한 경우

4. 허가의 취소

가. 관련서류의 허위작성, 위조·변조, 중복사용으로 한국은행총재 허가절차를 이행한 경우

나. 한국은행총재 허가사항중 중요사항을 위반한 경우

② 국제국장 또는 각 지역본부장이 제1항의 제재조치를 행할 때는 위규행위의 고의여부, 위규금액의 규모, 여러 위규행위의 경합여부, 위규행위 이후 보완 또는 시정조치 노력여부 등을 감안하여 결정할 수 있다.

③ 국제국장은 제1항의 규정에 의한 제재사항이 제1항 제3호에 해당되는 경우 제재내역을 각 외국환은행의 장에게 통보하여야 한다.

④ 각 지역본부장이 제1항 제3호 및 제4호의 제재조치를 행하고자 할 경우에는 제재수준 등을 국제국장과 사전에 협의하여야 한다.

⑤ 각 지역본부장은 외국환거래 당사자 또는 관계인에 대한 제재조치를 취한 경우 그 결과를 국제국장에게 즉시 통보하여야 한다.

제7장 보 고

- 제 7-1 조 (보고)** ① 외국환업무취급기관등 또는 외국환거래의 당사자가 「규정」 및 이 세칙의 시행과 관련한 보고를 하는 경우에는 국제국장이 정하는 바에 따라 한국은행총재에게 제출하여야 한다.
- ② 「영」 제35조 제3항 제11호 및 「규정」 제10-3조에 의한 보고에 관하여는 국제국장이 정한다.

제8장 보 칙

- 제 8-1 조 (위임)** 이 세칙의 시행에 필요한 세부사항은 국제국장이 따로 정하는 바에 따른다.

부 칙 <1999. 3. 31.>

- ① (시행일) 이 세칙은 1999. 4. 1.부터 시행한다
- ② (허가등에 관한 경과조치) 이 세칙 시행전에 종전의 「외국환관리업무 취급세칙」에 의하여 이미 인정된 거래에 대하여는 이 세칙에 의해 인정된 것으로 본다.
- ③ (거래외국환은행 중복지정 확인에 대한 경과조치) 외환정보집중기관이 거래외국환은행 중복지정 확인업무를 수행하기 전까지 거래외국환은행 지정 확인 등의 보고 및 중복지정 관련 조치 등의 업무에 관하여는 종전 「외국환관리업무취급세칙」을 적용한다.
- ④ (외국환관리업무취급세칙의 폐지) 「외국환관리업무취급세칙」은 이 세칙 시행과 동시에 폐지한다.

부 칙 <2000. 12. 30.>

- ① (시행일) 이 세칙은 2001. 1. 1.부터 시행한다.
- ② (신고등에 관한 경과조치) 이 세칙 시행전에 종전의 세칙에 의하여 이미 인정된 거래에 대하여는 이 세칙에 의해 인정된 것으로 본다.

부 칙 <2001. 10. 4.>

이 세칙은 2001. 10. 1.부터 시행한다.

부 칙 <2002. 3. 18.>

이 세칙은 2002. 3. 19.부터 시행한다

부 칙 <2004. 8. 25.>

(시행일) 이 세칙은 2004. 10. 1부터 시행한다.